

1500179-10.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... conta com condenação por tráfico de entorpecentes, geradora de maus antecedentes, certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluiu o julgamento por maioria do RE 593818 e sedimentou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal. Conta com a atenuante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500179-10.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500179-10.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163866/2022 - 04º D.P.

FRANCA, 25596612 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UAIRANDIR FELIX BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra UAIRANDIR FELIX BARBOSA, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, já que, segundo denúncia, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 00h15, na avenida Champagnat, 2217, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo em concurso e mancomunado com outro indivíduo, após prévio ajuste, subtraíram, para eles, um veículo Hilux SWSRA 4FD, marca Toyota, ano 2018/2019, avaliado em R\$ 269.800,00, conforme auto de fls. 85, pertencente à vítima Marisa Cristina Matias. Recebida a denúncia (fls. 106), o réu foi citado (fls. 163), apresentando resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 166/179).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, duas de defesa e interrogado o réu (fls. 279).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 281/288 e 302/319).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 05/07, 10, 19, 85, 251/259 e 260/265, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Uairandir permaneceu em silêncio. Em audiência, confessou o furto da caminhonete, alegando que no dia anterior aos fatos ficou usando cocaína e foi ameaçado por um traficante com quem tinha dívida de drogas. Este indivíduo então exigiu que ele furtasse uma caminhonete e lhe forneceu um módulo de motor para dar partida no veículo. Chamou Vilmar para vir a esta cidade, sob pretexto de que iria comprar sapatos e, somente quando anoiteceu, contou a ele seu verdadeiro intento. Subtraiu a caminhonete e foi em direção a São Jose da Bela Vista, onde deixaria o veículo em um canavial.

A vítima Marisa contou que estava no Bar Picanha na Tábua e ao ir embora, caminhou em direção ao seu veículo quando avistou alguém dando marcha a ré e fugindo nele. Acionou a Polícia Militar e por meio do aplicativo de rastreamento da caminhonete, foi direcionando os policiais militares. Pouco depois, foi informada que o condutor da caminhonete sofreu um acidente e foi abordado pelos policiais. No plantão policial, o veículo localizado lhe foi entregue em auto próprio. Em audiência, acrescentou que acionou a seguradora a fim de se ressarcir dos danos, ressaltando que houve perda total do veículo.

Os policiais militares Fabiano de Camargo e Fábio Luiz Chagas relataram que foi irradiado um furto de caminhonete Toyota e a vítima, por meio de rastreador, estava passando as coordenadas de localização do veículo. Notaram que o veículo Toyota Corolla conduzido pelo comparsa Vilmar estava dando cobertura para o condutor da caminhonete, contudo, foi interceptado por outra equipe policial. Iniciaram perseguição a caminhonete furtada e em dado momento Uairandir perdeu o controle e capotou, sendo abordado e levado para atendimento médico. Uairandir permaneceu silente, contudo, Vilmar confessou o furto, afirmando que receberia R\$ 5.000,00 para levar o veículo para São Carlos. Ainda, ressaltaram que o documento de identidade de Uairandir foi localizado no interior da caminhonete. Em audiência, o policial Fabiano acrescentou que a perseguição a caminhonete durou cerca de dez minutos, estendendo-se por dez quilômetros na Rodovia, além de ressaltar que por três vezes Uairandir freou bruscamente a fim de fazer com que a viatura colidisse em sua traseira, sendo que na terceira vez perdeu o controle do carro e capotou.

Por sua vez, a testemunha de defesa Maria Elizabete, genitora do acusado, contou que ele sempre foi muito amoroso e trabalhava, mas se envolveu com drogas e já tentou interná-lo algumas vezes.

A testemunha de defesa Jefferson contou que trabalhou com Uairandir e que ele era boa pessoa.

De fato, ainda que parcialmente, Uairandir confessou a subtração da caminhonete Toyota/Hilux da vítima Marisa, afirmando que o fez sozinho, eis que Vilmar desconhecia sua intenção, o que não se pode ter como verdadeiro, eis que Vilmar estava na condução do veículo Toyota/Corolla dando cobertura ao acusado, além de ter confessado aos policiais que receberia R\$ 5.000,00 na entrega da caminhonete.

A confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não bastasse, Uairandir foi preso em flagrante delito após capotar a caminhonete, de forma que inequívoco que estava na posse da res furtiva.

A qualificadora do concurso de agentes restou demonstrada pela confissão informal de Vilmar, pelas circunstâncias da prisão do acusado, apreensão do documento de identidade do acusado no veículo Toyota/Corolla e depoimentos dos policiais.

De rigor, então, na ausência de excludentes, a responsabilização penal de Uairandir pelo crime de furto consumado qualificado pelo concurso de pessoas.

Uairandir conta com condenação por tráfico de entorpecentes, geradora de maus antecedentes, certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluiu o julgamento por maioria do RE 593818 e sedimentou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal. Conta com a atenuante da confissão.

Ao contrário do pleiteado pela defesa, primariedade, residência e trabalho fixos não constituem circunstâncias atenuantes da pena.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, em razão de seus maus antecedentes, fixo para o réu a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso mínimo, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal. A seguir, pela atenuante da confissão, retorno a pena ao mínimo, em virtude da impossibilidade de redução a quem do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra UAIRANDIR FELIX BARBOSA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENA-LO a pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Portador de maus antecedentes, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como também não faz jus à suspensão condicional da pena. O regime de cumprimento da corporal será o SEMIABERTO, o qual reputo suficiente ao caso.

Entendo que o acusado não faz jus ao apelo em liberdade, em razão de sua periculosidade, ressaltando-se que, ao subtrair a caminhonete, provocou enorme perigo em sua fuga, conduzindo o veículo pelas avenidas da cidade e por cerca de dez quilômetros na Rodovia até ser preso após colidir com uma árvore, expondo a risco indeterminado número de pessoas e indicando menosprezo pelo respeito às mais básicas regras de convivência e inclusive à atuação dos policiais, inclusive freando bruscamente para que colidissem na traseira da caminhonete. Recomende-o onde se encontra recolhido.

Deixo de fixar indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que ela já iniciou procedimento de ressarcimento pela seguradora, cabendo a esta, em ação de regresso, acionar o acusado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA